



PUTUSAN
Nomor 3811 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWI SARTIKA, bertempat tinggal di The Central Sukajadi Residence Nomor 112, Sukajadi, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Wright, S.H., M.H., Advokat pada Roy Wright & Partners Law Firm, beralamat di Komplek Ruko Bengkong Nusantara Garden Blok B, Nomor 12, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. SATRIA UTAMA ADHINARENDRA, yang diwakili oleh Direktur, Ign Denny Narendra, berkedudukan di Komplek Ruko Tiban Sentra Niaga Blok C Nomor 3 A, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dermawan Sinurat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Dermawan Sinurat & Partners, beralamat di Komplek Ruko Green Land Blok N Nomor 2, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

**1. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2024



BATAM), berkedudukan di Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1,
Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM,
berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Soeprpto, Sungai
Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Penetapan Lokasi Nomor 222070227 tertanggal 24 Februari 2022 atas nama PT. Satria Utama Adhinarendra (Penggugat);
 - b. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4098/A3.5/L/4/2022 yang dikeluarkan oleh BP Batam (Turut Tergugat I) tertanggal 25 April 2022;
 - c. Surat Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Diatas Hak Pengelolaan BP Batam Nomor B-3712/KA-A3-A3/5/2022 yang dikeluarkan oleh BP Batam (Turut Tergugat I) tertanggal 13 Mei 2022;
 - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13795 atas nama PT. Satria Utama Adhinarendra (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam (Turut Tergugat II);
3. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik hak guna bangunan atas sebidang tanah kosong seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2024



persegi) yang terletak di Jalan S. Parman, Tanjung Piayu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13795 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam (Turut Tergugat II) dan berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor 222070227 tertanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh BP Batam (Turut Tergugat I) dengan batasan-batasan:

- a. Utara berbatasan dengan HPL Nomor 477;
 - b. Timur berbatasan dengan laut;
 - c. Selatan berbatasan dengan tanah negara;
 - d. Barat berbatasan dengan jalan;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp3.066.100.000,00 (tiga miliar enam puluh enam juta seratus ribu rupiah); dan
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);secara keseluruhan kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (uang *dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap hari Tergugat tidak mematuhi amar putusan;
 7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2024



- Eksepsi tentang *error in persona*;
- Eksepsi tentang kurang pihak;
- Eksepsi tentang gugatan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi, yakni:

Kerugian:

Materiil: yakni kerugian untuk biaya jasa Advokat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Inmateriil: yakni kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yakni batin Penggugat Rekonvensi terganggu yang bila dinilai sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 1 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk



sebagian;

2. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Penetapan Lokasi Nomor 222070227 tertanggal 24 Februari 2022 atas nama PT. Satria Utama Adhinarendra;
 - b. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4098/A3.5/L/4/2022 tanggal 25 April 2022;
 - c. Surat Rekomendasi Pemberian Hak Atas Tanah Diatas Hak Pengelolaan BP Batam Nomor B-3712/KA-A3-A3/5/2022 yang tanggal 13 Mei 2022;
 - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13795 atas nama PT. Satria Utama Adhinarendra;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak guna bangunan atas sebidang tanah kosong seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan S. Parman, Tanjung Piayu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13795 dengan batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan HPL Nomor 477;
 - b. Timur berbatasan dengan laut;
 - c. Selatan berbatasan dengan tanah negara;
 - d. Barat berbatasan dengan jalan;
4. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk setiap hari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mematuhi amar putusan;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2024



selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.201.000,00 (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan Putusan Nomor 68/PDT/2023/PT TPG, tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42.23.53/Akta/Pdt/2023/PN Btm *juncto* Nomor 68/PDT/2023/PT TPG *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 68/PDT/2023/PT TPG, tanggal 2 November 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yakni:

Kerugian:

Materiil: yakni kerugian untuk biaya jasa Advokat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Imateriil: yakni kerugian akibat perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni batin Penggugat Rekonvensi terganggu yang bila dinilai sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menghukum Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat Konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi II mematuhi putusan ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Desember 2023, kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Batam dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya, Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat Konvensi terbukti sebagai pemegang hak berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13795 atas bidang tanah kosong seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan S. Parman, Tanjung Piayu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang tercatat atas nama PT. Satria Utama Adhinarendra dan prosedur izin pengelolaan lahan oleh Penggugat terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai alas hak kepemilikan atas objek

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa terbukti tidak dapat melumpuhkan dasar dan alas hak kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEWI SARTIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWI SARTIKA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3811 K/Pdt/2024